

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6303/2534

บริษัท ไชเร็นอากิเต็คส์ จำกัด
นาย โมฮาเม็ด กามาล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 180

จำเลยขอแก้ไขคำให้การภายหลังจากวันขึ้นสองสถานว่า โจทก์ฟ้องคดีโดยมิได้นำข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยเสียก่อนตามเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างที่ตกลงกันไว้กับจำเลย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การกล่าวอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนี้ศาลขอรับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การไว้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามผิดสัญญาว่าจ้างขอให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าจ้าง และค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 16,576,052.19 บาท จำเลยทั้งสามให้การว่าฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมขาดอายุความและสัญญาว่าจ้างไม่มีผลใช้บังคับ เพราะยังมีได้ตกลงจำนวนค่าจ้าง

คดีอยู่ระหว่างสืบพยานจำเลย จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยทั้งสามแล้วมีคำสั่งว่า คำร้องข้อ ก. และข้อ ข. เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และยื่นภายหลังซึ่งสองสถานแล้ว จึงให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยทั้งสาม แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาในชั้นนี้มีว่า คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยทั้งสามเป็นข้อที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันศาลชอบที่จะรับไว้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปหรือไม่ พิจารณาแล้ว จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การเป็นใจความว่า (ก) ตามสัญญาจ้างเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ข้อสัญญาในบทที่ 9 ข้อ 9.1 ว่า หากเกิดข้อเรียกร้อง ข้อผิดพลาดและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาระหว่างคู่สัญญาอันเกิดจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ให้นำคดีไปสู่อนุญาโตตุลาการ ตามกฎอนุญาโตตุลาการอุตสาหกรรมก่อสร้างของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกาก่อนนำคดีมาสู่ศาล โดยข้อสัญญานี้ยังกำหนดให้คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุดและให้ฟ้องร้องบังคับยังศาลสถิตยัตินิยมตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โจทก์นำคดีมาสู่ศาลโดยไม่ปรากฏว่า ได้นำข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดก่อน และ/หรือโจทก์ได้เคยเสนอขอตั้งอนุญาโตตุลาการต่อจำเลยให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา อำนาจฟ้องของโจทก์จึงยังไม่เกิดโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ อนึ่ง ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาต่างก็เป็นภาคีร่วมแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและใช้บังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ซึ่งกระทำขึ้น ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2501ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญานี้แล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2502 ข้อที่ให้มิอนุญาโตตุลาการตามสัญญารายพิพาทจึงบังคับได้และ ศาลไทยเคยยอมรับบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศสหรัฐอเมริกา มาแล้ว (ข) นอกจากนี้จากคำนายอัคคาไธเรนพยานโจทก์และกรรมการผู้มีอำนาจ ของโจทก์เบิกความต่อศาลไว้ว่าก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ยื่นเรื่องราวต่ออนุญาโตตุลาการ ก่อสร้างของอนุญาโตตุลาการอเมริกัน ให้วินิจฉัยชี้ขาด 2-3 ปี ก่อนฟ้องจึงขอต่อสู้ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องโดยอาศัยเหตุในมูลคดีเดิมเพราะถ้าโจทก์นำข้อพิพาทไปสู่ อนุญาโตตุลาการตามที่โจทก์ยืนยันแล้วตามข้อกำหนดในเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 บทที่ 9 ข้อ 9.1 กำหนดให้โจทก์นำคดีไปสู่ศาลพิจารณาพิพากษาคำวินิจฉัยชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการแต่โจทก์มิได้กระทำได้ดังกล่าวก่อนฟ้องโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าให้บังคับ ตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โจทก์กลับฟ้องโดยอาศัยมูลคดีเดิม จึง ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามข้อสัญญาเป็นที่สุด เช่นนี้เห็นว่า ข้อที่จำเลยทั้งสามขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การนั้น เป็นการกล่าวอ้างว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลย ทั้งสามจะได้ยื่นคำร้องภายหลังจากวันขึ้นสองสถาน ศาลก็ชอบที่จะรับคำร้องขอแก้ไข เพิ่มเติมคำให้การดังกล่าวไว้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป..."

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยทั้งสามทำสัญญาว่าจ้างกันโดยมีเงื่อนไขว่าหากเกิดข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาระหว่างคู่สัญญาอันเกิดจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ให้นำคดีไปสู่อนุญาโตตุลาการก่อนนำคดีมาสู่ศาล โดยข้อสัญญานี้ยังกำหนดให้คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุด และให้ฟ้องร้องบังคับยังศาลสถิตยยุติธรรมตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแต่โจทก์กลับนำคดีมาฟ้องศาลโดยมิได้ดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการเสียก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เหตุที่โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องก็เพราะบทบัญญัติในมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ได้บัญญัติให้ศาลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยบังคับให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการด้วยกล่าวคือ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนวันสืบพยาน หรือก่อนมีคำพิพากษาในกรณีที่ ไม่มีการสืบพยาน และศาลเห็นว่าคู่ความฝ่ายที่นำคดีมาฟ้องเกี่ยวกับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาโดยมิได้เสนอข้อพิพาทดังกล่าวนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเสียก่อนตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน ศาลก็สามารถสั่งจำหน่ายคดีได้เพื่อให้คู่ความไปดำเนินการตามอนุญาโตตุลาการให้เรียบร้อยเสียก่อน เหตุที่ศาลต้องจำหน่ายคดีก็เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ที่เห็นว่าในปัจจุบันนี้ความนิยมของประชาชนในการระงับข้อพิพาททางแพ่งโดยทางอนุญาโตตุลาการนอกศาลนั้นมีมากขึ้น ซึ่งก็เป็นวิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้โดยสะดวกรวดเร็วไม่สิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นการลดความตึงเครียดและรักษาสัมพันธภาพของคู่กรณีโดยการแก้ปัญหาในลักษณะประนีประนอมอันเป็นการช่วยลดจำนวนคดีความที่จะขึ้นสู่ศาล รวมทั้งสามารถรักษาความลับของคู่กรณีได้อีกด้วย เมื่ออำนาจฟ้องเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยทั้งสามจึงสามารถ

แก้ไขเพิ่มเติมคำให้การภายหลังจากวันชี้สองสถานได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 179 และ 180 ซึ่งก็เป็นการเดินตามหลักของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1326/2512 และที่ 1421/2531 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1326/2512 การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้นเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยจะยื่นคำร้องภายหลังจากวันชี้สองสถานก็ไม่ต้องห้าม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1421/2531 การขอแก้ไขคำให้การโดยอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเป็นคดีเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยจะยื่นคำร้องในวันชี้สองสถานก็ไม่ห้าม. จิตฤดี วีระเวสส์.